

1500348-72.2022.8.26.0583
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Cibeles Carrasco Rainho Novo
Comarca: Presidente Prudente
Foro: Foro de Presidente Prudente
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 07/10/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JAMES HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibeles Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

JAMES HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA, qualificado nos autos (fls. 29), foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/2006, porque, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Presidente Prudente
Foro de Presidente Prudente
2ª Vara Criminal
Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1500348-72.2022.8.26.0583 - lauda
SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 03 de outubro de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELES CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Titular. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:
1500348-72.2022.8.26.0583
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JAMES HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibeles Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

JAMES HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA, qualificado nos autos (fls. 29), foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 02/04), no dia 25 de abril de 2022, por volta das 10 horas, na rua José Carlos Pimenta, nº 152, Jardim Marisa, nesta cidade e comarca, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 02 (duas) porções, pesando 22,74g (vinte e dois gramas e setenta e quatro decigramas), da substância Erythroxylum coca, na forma solidificada, conhecida por "crack", substância entorpecente capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 05/11), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 12 e 13) e de interrogatório (fls. 14), Boletim de Ocorrência (fls. 16/22), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 24/25), Pesquisa Prodesp (fls. 37/48), cópia do documento de identificação civil do acusado (RG - fls. 49), fotografias das substâncias entorpecentes apreendidas (fls. 50/53), fotografia do réu (fls. 54), Laudo de Constatação (fls. 56/58), Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 61/66) e Folha de Antecedentes (fls. 67/75).

Realizou-se Audiência de Custódia (Termo a fls. 80/83), ocasião em que houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com a expedição do respectivo mandado (fls. 84/85), devidamente cumprido (fls. 93/94), sobrevivendo aos autos a juntada da Guia de depósito judicial (fls. 108 - R\$110,00, repetida a fls. 112), Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo (fls. 109/111 e 116/118) e Relatório Final do Inquérito Policial (sob o nº 2110569-39.2022.090500 - fls. 120/123).

Oferecida a denúncia (fls. 02/04), o réu foi notificado (certidão a fls. 142), e, após a juntada dos Laudos Periciais referentes aos aparelhos apreendidos (fls. 145/152 e 153/161), por meio de Defensor Público, ofertou resposta (fls. 164/168), tendo a peça acusatória, após a manifestação do Órgão Ministerial (fls. 172), sido recebida em 29.06.2022 (fls. 173/174).

Realizada a análise e manutenção da prisão preventiva, nos termos do 316, § único, do CPP (fls. 183/184), o acusado foi citado (fls. 204), e, durante a fase de instrução, procedeu-se, por gravação audiovisual, na data de 17.08.2022, à inquirição de uma testemunha (Termo a fls. 205/206), e, em 15.09.2022, à inquirição de uma testemunha e ao ato de interrogatório, ocasião na qual restou homologado a desistência do incidente de dependência toxicológica (Termo a fls. 242/243).

O Ministério Público, em memoriais finais (fls. 245/256), pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia e, no que tange a dosimetria da pena, pela fixação da pena base acima do mínimo legal, pela incidência da circunstância agravante da reincidência específica, com o acréscimo de mais 1/3 (um terço), pela inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pela fixação do dia-multa no valor unitário mínimo legal e pelo estabelecimento do regime inicial fechado.

De seu turno, a Defesa, em memoriais finais (fls. 263/286), alegando insuficiência probatória, pleiteou a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII

do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal, previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006. Em caso de condenação, defendeu a aplicação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Antitóxicos em seu patamar máximo, a fixação do regime inicial diverso do fechado, e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

Constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, procede a pretensão acusatória, eis que demonstrada a autoria e materialidade do delito imputado, face ao Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 05/11), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 12 e 13) e de interrogatório (fls. 14), Boletim de Ocorrência (fls. 16/22), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 24/25), fotografias das substâncias entorpecentes apreendidas (fls. 50/53), Laudo de Constatação (fls. 56/58), Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo (fls. 109/111 e 116/118) e prova oral, colhida sob o crivo do contraditório (fls. 205/206 e 242/243).

Vejamos.

Por primeiro, incontroverso nos autos, à vista do Laudo de Exame Químico-Toxicológico elaborado (fls. 109/111), tanto a natureza entorpecente das substâncias apreendidas em posse do réu (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 24/25), uma vez que "...DETECTADA a presença da substância COCAÍNA", quanto as suas quantidades (item A: "Massa Líquida: 20,51 grama(s)"; item B: "Massa Líquida: 2,23 grama(s)").

Por segundo, no que tange à propriedade e destinação da aludida droga, diante das provas colhidas e circunstâncias dos fatos, evidencia-se que esta pertencia ao réu e se destinava ao tráfico ilícito de entorpecentes, figura prevista no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Isto porque, em harmonia com o depoimento prestado na fase policial (fls. 12), a testemunha Matheus Martin Rodrigues, policial militar, em Juízo (fls. 205/206), narrou que na rua José Carlos Pimenta havia uma casa, a qual foi demolida, que era costumeiramente frequentada por usuários e traficantes de "crack", e, após ser informado por transeunte que ali havia intensa movimentação, diligenciou até o local, deparando-se com o acusado, o qual fazia o corte de uma pedra de "crack" em pedaços menores, colocando-os em um pote plástico. Feita a abordagem ao denunciado, em revista pessoal, localizou dinheiro em sua cintura, e, indagado a respeito do corte da droga, informou James que pegava uma pedra em volume maior, a fracionava em pedaços menores para realizar a venda, conseguindo um lucro maior nas proximidades da linha férrea.

O miliciano ainda elucidou ter solicitado o canil do BAEP ao local, vindo a ser localizada mais uma pedra bruta de "crack" junto a cerca onde o acusado estava sentado.

Explicou que no local, além do réu, havia outras pessoas, usuárias de "crack", e que já conhecia o denunciado de outras abordagens na linha férrea.

Questionada se havia denúncia específica de que James estava realizando tráfico de drogas no local, a testemunha explanou que a denúncia foi feita por transeunte que

verificou intenso fluxo de pessoas no local, salientando, no entanto, que também havia denúncia de que James fazia o “recolhe” do dinheiro pela linha férrea.

Relatou o miliciano, outrossim, que no local, além das pedras de “crack” e dinheiro, foram localizados, especificamente na casa, vários aparelhos celulares sem procedência e um notebook, os quais não tinham vínculo com o acusado, sendo, possivelmente, objetos trocados por drogas, razão pela qual foi feita a apreensão e encaminhamento à autoridade policial.

No mesmo sentido, a testemunha Luiz Felipe Cavalli, policial militar, em Juízo (fls. 242/243), confirmou a existência prévia de denúncias de que o acusado estaria realizando tráfico de drogas na residência abandonada, bem como, a localização dele no interior de referido imóvel, fracionando, com o uso de uma faca, uma pedra de “crack”. Disse que, na abordagem, com o denunciado foi encontrado, em sua cintura, a quantia de R\$ 110,00 (cento e dez reais) em notas trocadas, e, em buscas pelo interior da residência, foram localizados e apreendidos vários objetos, como celulares e notebook de procedência duvidosa, os quais o réu negou ter envolvimento. Mencionou que, com o apoio do canil, foi localizada, numa cerca de madeira, uma pedra bruta de “crack”, dentro de uma sacola verde.

Questionada se James teria admitido a propriedade da segunda porção localizada, a testemunha confirmou, dizendo, ainda, que o acusado teria falado que pegava as pedras e fracionava em pequenos pedaços para ter lucro maior.

Por seu turno, o acusado, de maneira evasiva, assim como procedeu quando fora ouvido na fase investigativa (fls. 14), ao ser interrogado judicialmente (fls. 242/243), negou a prática do crime que lhe é imputado, sustentando ter ido ao local para consumir droga, e, em inovação à versão anteriormente prestada em Delegacia, disse que a Polícia invadiu o local à procura de um rapaz que teria praticado, dias antes, roubo próximo à rodoviária. Aduziu ter tentado ocultar a pedra de “crack” que fumava, quando foi abordado e reconhecido pelo policial em decorrência de eventos anteriores, acabando por admitir a sua propriedade, por ser para seu consumo. Sustentou que o policial lhe advertiu, dizendo que se caso encontrasse outras drogas seria preso por tráfico, e, tendo o canil encontrado droga no terreno, foi algemado, juntamente com o rapaz do roubo, vulgo “japonês”, e encaminhados à Delegacia.

Ao ser questionado se teria dito aos policiais que a segunda porção de entorpecente encontrada também lhe pertencia, o réu negou, assim como, ter cortado a porção do entorpecente quando da chegada dos policiais, aduzindo que não havia faca no local, e, ainda, a posse do dinheiro apreendido, alegando que este fora encontrado escondido juntamente com os aparelhos celulares e notebook.

Nesse quadro, e diante da versão contraditória apresentada pelo acusado, pontuo que não há nos autos qualquer indício de que as testemunhas (policiais militares), que são agentes públicos, tenham mentido, tampouco de que possuam motivos para, falsamente, imputar a prática do crime ao réu, de modo que seus relatos, não só pela honrosa função pública que exercem, devem ser sopesados e prestigiados.

Para ilustrar o convencimento, trago à luz recentes julgados de nossa Corte de Justiça Paulista:

“APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES TENTADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. Artigo 155, §1º, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Sentença de procedência. Mérito. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Substanciosa confissão colhida

em juízo. Majorante do repouso noturno bem delineada. Dosimetria. Maus antecedentes caracterizados. Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida nos termos da Súmula n. 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sem influência na expressão aritmética da pena. Multirreincidência que impede a compensação integral entre as circunstâncias. Fração de diminuição mínima pela tentativa mantida, pois em consonância com o iter criminis percorrido pelo agente. Regime inicial semiaberto bem fixado. Artigo 33, §§2º, alínea c, e 3º, do Código Penal. Súmula n. 269 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM INFLUÊNCIA NA EXPRESSÃO ARITMÉTICA DA PENA."

(negritei)

(Apelação Criminal 1500507-59.2020.8.26.0300; Relator (a): CAMARGO ARANHA FILHO; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 06/06/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, dentre elas a a quantidade de drogas, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso não provido."

(negritei)

(Apelação Criminal 1500037-95.2021.8.26.0040; Relator (a): LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2022).

Ademais, afora as denúncias prévias recebidas pelos policiais acerca do comércio ilegal, a quantidade do nocivo entorpecente apreendido ("20,51 grama(s)" e "2,23 grama(s)")." - fls. 109/111), somado a apreensão de quantia em dinheiro fracionado (R\$ 110,00), cuja procedência lícita, frise-se, não restou comprovada, bem como, da faca e recipiente de plástico, nos quais, após submetidos a perícia (Laudo a fls. 116/118), foi "DETECTADA presença da substancia COCAÍNA", evidenciam o propósito de comercialização.

Imperioso pontuar, ainda, face aos argumentos tecidos pela ilustre Defesa, que o fato do acusado não ser o responsável pela residência em que foram localizadas as drogas, ou, a existência de outras pessoas no local, não tem o condão de afastar a demonstração da traficância por ele praticada, pois abordado em imóvel sabidamente frequentado por usuários, em momento em que fracionava em porções menores o entorpecente apreendido, portando, ainda, sem qualquer esclarecimento acerca da origem, quantia em dinheiro fracionado em notas diversas.

Portanto, diante desse contexto, apresentando-se demonstradas, com robustez, a materialidade e a autoria concernentes à figura disposta no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, e ausentes excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor se impõe a condenação do réu.

Por consequência, inviável a desclassificação do fato para o descrito no artigo 28 da Lei de Drogas.

Apreciadas a prova e as teses arguidas, passo a dosimetria da pena, observando o sistema trifásico de fixação (art. 68 do Código Penal).

Em consonância com o artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo, à luz da Folha de Antecedentes (fls. 67/75) e Certidões carreadas (fls. 61/66), que o réu, além de diversos envolvimento delituosos, ostenta maus antecedentes, em virtude de condenação definitiva pela contravenção penal de porte

de arma (Processo nº 1501558-60.2018.6.26.0482 - fls. 65).

Não há, nos autos, informações relevantes sobre sua personalidade e conduta social, tampouco indícios de que estas tenham influenciado no propósito criminoso.

Sua culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade de sua conduta, é elevada para esta modalidade de crime, haja vista a natureza especialmente nociva do "crack" e a quantidade de entorpecentes apreendidos.

Nesse raciocínio, fixo a pena base em patamar superior ao mínimo, aplicando-lhe a majoração de 1/4 (um quarto), ou seja, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu - afirmou estar desempregado (fls. 29) -, o valor unitário do dia-multa deve ser fixado no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria da pena, observo que o réu é duplamente reincidente (art. 61, I, CP), haja vista sua condenação pela prática de tráfico de drogas (Processo de conhecimento nº 0000429-71.2017.8.26.0583 - fls. 61/62) e roubo (Processo de conhecimento nº 0000286-48.2018.8.26.0583 - fls. 61), razão pela qual, agravam-se as penas em 1/4 (um quarto), passando-as para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 781 (setecentos e oitenta e um) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar, cabendo pontuar que não se aplica a redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois, como já dito, o réu é reincidente específico, possui maus antecedentes, estando evidente, ainda, que se dedica às atividades criminosas.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do disposto na Lei nº 8.072/90, artigo 2º, bem como, no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, haja vista o quantum da sanção, assim como, a reincidência e os maus antecedentes ostentados.

Afora a natureza hedionda por equiparação do delito de tráfico, por não estarem preenchidos os requisitos subjetivos (reincidência e maus antecedentes) e objetivo (quantum da sanção), não se aplicam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77, ambos do Código Penal).

Por todo o exposto, sem mais delongas, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 02/04), para CONDENAR o réu JAMES HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA, qualificado a fls. 29, nascido aos 28.12.1988, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Jose Barbosa de Souza e Iraelde Santos de Souza, RG nº 44.606.372-1 SSP/SP (fls. 49), pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 781 (setecentos e oitenta e um) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, devidamente atualizado a contar da data dos fatos (25.04.2022).

Diante da gravidade concreta da ação, eis que, como é sabido, o tráfico, independentemente de sua modalidade, envolve pessoas que disseminam um vício nefasto, movidas pela cobiça e pelo enriquecimento ilícito, constituindo, ainda, delito que fomenta a maior parte dos crimes patrimoniais, notadamente os mais graves, de forma a exigir, por parte das Autoridades constituídas, resposta penal firme e a altura do mal que causam à sociedade e famílias, somado, ainda, aos maus antecedentes e reincidência ostentados pelo réu, inviável a concessão do direito de

recorrer em liberdade, impondo-se imperiosa, pois, especialmente para garantia da ordem pública e diante do perigo que implica a sua liberdade, a manutenção da prisão preventiva ("ex vi" art. 312 do CPP).

Recomende-se o réu, pois, no estabelecimento prisional em que se encontra.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de sua condição econômica nos próximos cinco anos.

Indicando as circunstâncias do fato que o dinheiro e aparelhos eletrônicos (cinco telefones celulares e notebook) apreendidos (Auto a fls. 24/25; Guia a fls. 108) possuem relação com o tráfico de drogas, declaro o perdimento de todos em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06), e, em relação aos demais objetos apreendidos (pote plástico e faca), porque inservíveis, autorizo a destruição, a ser providenciada pela ilustre Autoridade Policial, no prazo de 30 (trinta) dias.

Para controle, consigno que o réu é assistido por Defensor Público.

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, elabore-se cálculo da pena de multa, oficie-se para reversão do dinheiro e aparelhos eletrônicos (cinco telefones celulares e um notebook) à União, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Presidente Prudente, 07 de outubro de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA